

1501833-42.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... a conduta do réu com a figura do roubo agravado pelo emprego de arma de fogo consubstanciado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, mais o delito aditado.

Para a consubstanciação desta figura delitiva patrimonial- roubo- é necessário que se faça prova a contento acerca da subtração do objeto material do crime acompanhada da violência ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501833-42.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501833-42.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE MACEDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, JORGE MACEDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, no dia 20 de agosto de 2021, aproximadamente às 16h 30min, no interior da barbearia localizada na Rua Benedicto de Souza Branco, numeral 2523, bairro Jundiapéba, nesta cidade e comarca, com unidade de desígnios e previamente ajustado com outros dois inidentificados agentes delitivos, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Gilliard Jesus Brito Ramos, a motocicleta Triumph/Tiger 800 XC, placa FMK-0243, cor preta, avaliada em R\$ 36.000,00 (fls. 14) e pertencente à retro referida vítima da grave ameaça. Desta forma, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. Artigo 29, caput, também do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2021 (fls.76/78) com regular citação do réu às fls.155.

Formulado aditamento à denúncia às fls.122/123 para nela fazer constar o delito de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (fls.122/123).

Defesa preliminar às fls.173/174.

Ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, com o interrogatório do réu na forma da lei (fls.220/221, 232, 276 e 283).

Em alegações finais, o ilustre Promotor de Justiça considerou presente a materialidade dos crimes imputados ao acusado bem como a respectiva autoria e pugnou pela condenação do réu pela figura típica do roubo consumado somado o aditamento com aplicação da pena acima do mínimo legal (fls.287/302).

A defesa, de seu turno, postulou pela absolvição, alegando, em suma, a ausência de elementos seguros a consubstanciar os crime e apresentou teses subsidiárias (fls.306/325).

É a síntese do necessário.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito patrimonial em tela resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito e autos de exibição e apreensão.

Na hipótese vertente, a denúncia enquadra a conduta do réu com a figura do roubo agravado pelo emprego de arma de fogo consubstanciado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, mais o delito aditado.

Para a consubstanciação desta figura delitiva patrimonial- roubo- é necessário que se faça prova a contento acerca da subtração do objeto material do crime acompanhada da violência ou grave ameaça, sendo o crime consumado com a retirada da "res" da esfera de proteção e vigilância da vítima por interregno relevante, o que, à evidência, ficou estampado na hipótese vertente, pois o iter criminis percorreu toda a fase executória logrando a consumação com o domínio pleno e livre disposição da res pelo acusado.

Aliás, de acordo com a SÚMULA n. 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

A vítima Gabriel assinalou que estava cortando o cabelo quando os agentes do roubo, em torno de 3 (três), entraram no estabelecimento e o renderam subtraindo sua bicicleta. Os elementos estavam com máscaras e um deles com boné e óculos escuros. Recuperou sua motocicleta na Delegacia de Polícia. Em juízo não conseguiu reconhecer positivamente o réu.

O policial civil Boris Attila Anad Muro afirmou que seu parceiro de Polícia, Luiz Fernando, recebeu na unidade policial uma vítima de roubo de motocicleta que havia sido abandonada. As imagens de monitoramento das vias públicas foram analisadas e constatarem a presença de um Corsa no roubo. Com as características do veículo, efetuaram a abordagem e verificaram que o veículo era conduzido por Jorge que não tinha habilitação. As testemunhas Gilliard e Robert o reconheceram como um dos agentes do roubo. Tais pessoas deram detalhes da ação criminosa. A motocicleta parou em razão de um sistema de bloqueio.

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Luiz Fernando Martos.

Richard Sena da Silva, testemunha presencial e dono do estabelecimento, assinalou que estava no salão cortando cabelo quando Jorge chegou e deu voz de assalto com arma em punho e mais dois comparsas. Eles logo se apossaram da chave da motocicleta e foram embora com o bem. Em juízo o reconheceu sem sombra de dúvidas.

Matheus Boer dos Santos, testemunha presencial, disse que estava na barbearia na hora do ocorrido. Estavam em três e entraram na barbearia anunciando o roubo. Um deles estava com arma na mão. Gilliard entregou a chave do veículo e eles foram embora embarcando na motocicleta.

Pois bem, em seu interrogatório judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu negou o crime.

As palavras da vítima, aliadas à prova testemunhal produzida são suficientes para

fundamentar a condenação do réu. As provas são unânimes em indicar a autoria do crime.

Conforme entendimento da jurisprudência paulista:

“Em crimes tocados pela clandestinidade, como é o roubo, sua palavra (da vítima) assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é fonte segura de prova de autoria” (TACRIM -SP in RDJ 18/126)

“Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório” (TACRIM-SP in RDJ 16/149).

O dolo específico do roubo agravado, assim como a tipicidade subjetiva plena da conduta do réu são demonstrados pela análise do conjunto probatório, evidenciando seu plano criminoso.

No concernente ao reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma, entendo ser perfeitamente possível a sua aplicabilidade no caso em testilha, porquanto arma de fogo foi utilizada como meio suasório para diminuir a resistência das vítimas independentemente de sua apreensão.

Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (AC nº 990.09.219942-0 Comarca de Serra Negra 5ª Câmara Criminal Rel: Des. Pinheiro Franco j. em 28.01.2010).

Na mesma linha hermenêutica:

Transcrevo trecho do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 481.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe em 14 de fevereiro de 2019, que bem se amolda ao caso presente: (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal (antiga redação), prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (...). Nos mesmos moldes, ainda, as seguintes decisões daquele Sodalício: AgRg no AREsp 443.045/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14.04.2014; HC 244.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 05.05.2014; AgRg no REsp 1.332.499/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 14.04.2014; HC 262.939/SP, Rel. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.04.2014; HC 207.806/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11.04.2014; HC 232102/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24.03.2014; HC 194.624/RJ, Rel. Min. Marilza Maynard, DJe de 15.04.2014; AgRg no REsp 1.245.906/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 10.02.2014, e EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 06.04.2011.

O concurso de agentes também é ponto incontroverso, assim como a corrupção de menores.

Forçoso reconhecer que o delito capitulado no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por opção legislativa e interpretação jurisprudencial é crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva e posterior corrupção penal do(a) adolescente, ou seja, a anterior corrupção moral do menor se presume iuris tantum como pressuposto fático do tipo.

Diz a Súmula 500 do STJ: a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

A súmula vem para solidificar entendimento de que a simples presença de um menor acompanhando um adulto na hora em que este pratica uma infração penal, já é capaz de ensejar a configuração do crime do artigo 244 do ECA que assim dispõe:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com

ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

O ônus probandi, não é um dever processual afeto apenas ao órgão acusatório, incumbindo à defesa a sua prova. Ademais, o STF já teve oportunidade para decidir neste sentido no HC 68.964-7-SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 22.4.94, cuja ementa tem o seguinte teor: "O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita" (TACRIM SP- Ap. 1.407.329-8- Rel. Juiz LUIZ GANZERLA -12ª C.-J. 9.2.2004-Un.).

Firmada a responsabilidade criminal do réu, passo a dosar a pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, reconheço inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, permanecendo as penas nos pisos mínimos legais.

Na segunda fase não incide nenhuma circunstância legal agravante em relação ao acusado e a atenuante referente à menoridade relativa não tem o condão de alterar a pena aplicada no mínimo legal.

Na terceira e derradeira fase da aplicação da reprimenda penal, considerando-se a presença de uma causa de aumento de pena previstas no parágrafo 2º, inciso I do artigo 157 do Código Penal, aplico a majoração da pena em 1/3. De acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, em face da Lei nº 9.426/96, que acrescentou uma causa de aumento ao dispositivo, que hoje descreve cinco circunstâncias, recomenda-se a alteração do sistema de aplicação da pena, dividindo-se o acréscimo de 1/3 até metade por cinco, sob a ótica progressiva: uma circunstância, 1/3; duas, 3/8; três, 5/12; quatro, 7/16, "reservando-se o acréscimo de ½ se presentes as cinco causas de aumento" (TACrim, ACRim 1.175.749).

A graduação deve variar de acordo com o número de causas, sendo finalizada, portanto, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mais 2/3, por força do § 2º-A, inciso I, atingindo o patamar final de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa para o crime de roubo e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

O réu não faz jus ao apelo em liberdade, porquanto a custódia processual é necessária pela prolação deste "decisum", sendo imprescindível a sua manutenção no cárcere para assegurar a ordem pública, finalidade precípua do ordenamento jurídico-penal, porquanto crimes violentos desta natureza causam perturbação e desequilíbrio na harmonia social da já combalida cidade de Mogi das Cruzes-SP, e, em liberdade, pode o autor voltar a delinquir e afrontar a Segurança Pública local. Inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De outra parte, anoto que o réu iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, mais apropriado aos praticantes da criminalidade violenta, como o roubo, não se coadunando o crime praticado com o regime aberto, ou semi-aberto, pois a repressão ao ato de violência seria muito branda a quem comete crimes mediante violência física atentando não só contra o patrimônio, mas, também, contra a vida da vítima.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar JORGE MACEDO DA SILVA, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. 29, caput, ambos do Código Penal e nas do artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA